



المرجع الإجرائي المتكامل الذي
يرجع إليه المحكّم في كل مرحلة
من مراحل عمله

الدليل العملي للمحكّم الهندسي

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

المقدمة

يُصدر اتحاد المهندسين العرب هذا الدليل العملي للمحكم الهندسي، المعد من قِبل الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ليكون المرجع الإجرائي المتكامل الذي يرجع إليه المحكم في كل مرحلة من مراحل عمله. وقد تم تأليف هذا الدليل ليواكب المنهج الكامل لدورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي .

يختلف هذا الدليل عن المراجع التقليدية في أنه لا يكتفي بالشرح النظري، بل يُوفّر قوائم مراجعة خطوة بخطوة، ونماذج جاهزة للوثائق الإجرائية الأساسية، وتنبيهات للأخطاء الشائعة، ونصائح مهنية مستقاة من تجارب محكمين متمرسين في النزاعات الهندسية الدولية .

هذا الدليل تم اعداده فقط لأغراض التدريب والتأهيل العلمي في مجال التحكيم الهندسي، ولا يُعدّ محتواه استشارة قانونية أو فنية ملزمة في أي نزاع قائم أو محتمل. المعلومات والنماذج والصيغ الواردة في هذا الدليل ذات طابع إرشادي واسترشادي، وقد تختلف الأحكام والإجراءات المعمول بها باختلاف القوانين الوطنية وقواعد مراكز التحكيم في كل دولة. وعليه، يتعيّن على المتدرب أو المستخدم الرجوع إلى التشريعات النافذة في بلده وإلى قواعد المؤسسة التحكيمية المختصة قبل تطبيق أي مما ورد في هذا الدليل.

لا تتحمل الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ولا مؤلفو هذا الدليل أو المشاركون في إعداده، أي مسؤولية قانونية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ينشأ عن استخدام محتوى هذا الدليل أو الاعتماد عليه في أي إجراء تحكيمي أو قضائي أو تعاقدية.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ولا يجوز إعادة نشر هذا الدليل أو نسخه أو ترجمته، كلياً أو جزئياً، بأي وسيلة كانت، دون إذن كتابي مسبق من الهيئة.

الجزء الأول

التأهيل وقبول التعيين وإدارة مرحلة ما قبل الجلسات

يغطي هذا الجزء :

الفصل الأول: معايير التأهيل وقبول التعيين والإفصاح

الفصل الثاني: مسؤوليات المحكم وأوجه مقارنته بالقاضي

الفصل الثالث: إدارة ملف القضية والمراجعة الأولية

الفصل الرابع: الاجتماع التنظيمي والأمر الإجرائي الأول

الفصل الخامس: وثيقة الاختصاص وقائمة المسائل الجوهرية

الفصل السادس: تبادل المذكرات والأدلة وإدارة الخبراء

الفصل السابع: التعامل مع الإشكاليات الإجرائية وطوارئ المحاكمة

الفصل الثامن: المبادئ الأساسية الثمانية – تطبيقاتها العملية

الفصل التاسع: قواعد الإثبات السبع – دليل التطبيق

الفصل الأول معايير التأهيل وقبول التعيين والإفصاح

1-1 معايير التأهيل كمحكم هندسي

التحكيم الهندسي تخصص دقيق يجمع بين عالمي الهندسة والقانون. ويُقسّم التأهيل إلى ثلاثة محاور :

المحور الأول: المؤهلات التقنية

- درجة علمية في الهندسة المدنية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو المعمارية .
- خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة في مشاريع البناء والتشييد، منها 5 سنوات في مناصب قيادية .
- إلمام عميق بعقود فيديك 1999 و 2017 بإصداراتها المختلفة .
- معرفة بطرق تحليل التأخيرات وتقييم المطالبات .
- خبرة في إعداد أو مراجعة المطالبات التعاقدية الهندسية .

المحور الثاني: المؤهلات القانونية

- إلمام بمبادئ قانون التحكيم التجاري الدولي وقواعد الهيئة العربية للتحكيم الهندسي وكذلك المؤسسات الكبرى (ICC, LCIA, UNCITRAL, DIAC) .
- فهم القانون الموضوعي المطبّق في النزاعات الإنشائية .
- دراية بأسس الإثبات والإجراءات القضائية والتحكيمية الدولية .
- يُستحسن الحصول على شهادة تحكيم من الهيئة العربية للتحكيم الهندسي (أو ما يعادلها) .

المحور الثالث: المهارات الشخصية

- الحياد التام والاستقلالية المُثبتة عن أطراف النزاع .
- القدرة على قراءة وتحليل آلاف الصفحات من الوثائق الفنية والقانونية .
- مهارة الاستماع الفعّال وطرح الأسئلة الاستيضاحية .
- اجادة التعبير الكتابي الدقيق والمنطقي في اللغات المطلوبة .
- إدارة الوقت والتوافر الكافي للقضية .
- الشجاعة القضائية: الجرأة على اتخاذ مواقف غير مريحة إذا اقتضى الحق ذلك .

الملف المهني للمحكم الهندسي

يجب أن يُعدّ كل محكم ملفاً مهنيّاً مخصصاً للتحكيم يشمل :

- المؤهلات العلمية والمهنية .
- قائمة القضايا التي شارك فيها (كمحكم / خبير / مستشار) .
- التدريبات في المجال التحكيمي .
- اللغات التي يعمل بها .
- قائمة المنشورات والمحاضرات في مجال التحكيم الهندسي .
- معلومات التواصل والتوافر .

2-1 أنواع الأدوار في هيئة التحكيم

المحكم الفرد	عضو الهيئة	رئيس الهيئة
• يتولى القضية كاملاً	• يُعيّن من أحد الأطراف	• يترأس هيئة ثلاثية
• صلاحيات كاملة	• عضو كامل الحقوق	• يدير الإجراءات والجلسات
• للقضايا البسيطة	• لا يُمثّل الطرف المُعيّن	• مسؤول تحرير الحكم الأولي
• أقل تكلفة وأسرع	• يشارك في المداولات بمساواة	• محور التواصل مع الأطراف

3-1 تلقّي طلب التعيين: الفحص الإلزامي

يصل طلب التعيين إلى المحكم من مؤسسة التحكيم، أو أحد الأطراف، أو باتفاق المحكمين الآخرين. وقبل الرد يجب إجراء التقييم التالي

قائمة المراجعة ☒

- ☐ قرأت ملخص النزاع وفهمت طبيعته الهندسية والقانونية
- ☐ تحققت من عدم تضارب المصالح مع أي طرف أو مخام أو خبير
- ☐ بحثت في قواعد البيانات عن أي صلة بالشركات أو الأشخاص المذكورين
- ☐ تحققت من التوافر الزمني الكافي خلال المدة المتوقعة للقضية .
- ☐ تأكدت من إلمامي بالقانون الواجب التطبيق واللغة المستخدمة
- ☐ تحققت من عدم وجود قضايا سابقة أو قائمة مع الأطراف أو محاميهم
- ☐ قدّرت الأتعاب المناسبة أو تحققت من جدول المؤسسة .

⚠ تعارض المصالح: الفحص الإلزامي الشامل

- قبل قبول أي تعيين يجب البحث في :
- هل عملت مع أي من الأطراف أو محاميهم أو شركاتهم خلال 5 سنوات الماضية؟
- هل لدي أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع النزاع؟
- هل أعطيت رأياً مسبقاً في مسألة قانونية أو فنية مماثلة؟
- هل أحد أفراد عائلتي له صلة بأي طرف؟
- هل عملت مع شركة أحد المحكمين الآخرين في الهيئة؟

الخطأ في هذه المرحلة يهدد سلامة الحكم بأكمله

4-1 إعداد إفصاح المحكم: النموذج الكامل

📄 نموذج: إفصاح استقلالية وحياد المحكم

قضية رقم : _____
أنا الموقع أدناه، المحكم المعين في القضية أعلاه، أفيد بما يلي :

أولاً – الإقرار بالاستقلالية والحياد :

أقرّ بأبني مستقل عن الأطراف وعن محاميهم ومستشاريهم، ولن أتصرف كوكيل لأيّ منهم .

ثانياً – الأمور الواجب الإفصاح عنها :

☐ لا توجد أمور تستوجب الإفصاح .

☐ توجد الأمور التالية : _____

ثالثاً – التوافر :

أؤكد توافري للاضطلاع بمهام التحكيم خلال المدة المتوقعة، وإلماي باللغة _____ .

رابعاً – الإقرار بقراءة القواعد :

أقرّ بأبني قرأت قواعد _____ المطبّقة على هذا التحكيم .

الاسم _____ :التوقيع _____ :التاريخ : _____

🔗 متى الإفصاح ومتى الرفض؟

القاعدة: أفصح عن كل شيء قد يُثير شكاً معقولاً واترك للأطراف حق الاعتراض

يكفي الإفصاح (أمثلة) :

- عملت لدى محامي أحد الأطراف قبل 7 سنوات
- شاركت في مؤتمر مع أحد المحكّمين الآخرين
- كتبت مقالاً علمياً عن مسألة مماثلة

واجب الرفض (أمثلة) :

- أنت مساهم في شركة أحد الأطراف
- أنت ممثل قانوني سابق لأحد الأطراف في قضية مرتبطة
- لديك مصلحة مالية مباشرة في نتيجة القضية

5-1 قبول التعيين وتحديد الأتعاب

أسس احتساب الأتعاب

- معدل يومي أو بالساعة ثابت :الأكثر شيوعاً في التحكيم الدولي
- نسبة مئوية من قيمة النزاع وتتصاعد تدريجياً :تستخدمه المؤسسات
- مبلغ مقطوع للقضية :مناسب للقضايا المحددة النطاق .

المبادئ العملية في الأتعاب

- وضع "حدّاً تحذيرياً" للأتعاب وإبلاغ الأطراف عند الاقتراب منه .
- عدم تقليل الأتعاب لإرضاء الأطراف على حساب جودة العمل .
- الاتفاق على آلية الدفع قبل الشروع في الإجراءات .

الفصل الثاني

مسؤوليات المحكم وأوجه مقارنته بالقاضي

1-2 طبيعة المحكم القانونية

المحكم هو الشخص الذي يُعهد إليه بالفصل في النزاع باعتباره قاضياً رضائياً يلتزم بما ينصّ عليه القانون من مبادئ وقواعد، فهو يباشر مهمته بحرية تامة ولحكمه خصائص الأحكام القضائية. مهما توافرت إجراءات التحكيم من دقة وفعالية، فإن نجاحه يتوقف على كفاءة شخص المحكم ودرايته بجوهر مهنته.

2-2 الشروط الجوهرية اللازمة في المحكم

- أن يكون من ذوي السمعة الطيبة والأمانة في أداء مهمته
- ألا يكون وكيلًا عن أحد أطراف النزاع أو موظفًا عنده أو شريكًا أو قريبًا له
- ألا يكون قد سبق له التوسط في حل نفس النزاع بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه
- أن يكون محايداً ومستقلاً عن أطراف خصومة التحكيم
- أن يقبل المهمة طوعاً ويلتزم بإتمامها

3-2 أوجه الشبه بين المحكم والقاضي

- كلاهما يفصل في نزاع ويصدر حكماً ملزماً واجب التنفيذ
- حكم المحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره ولو قبل التنفيذ
- كلاهما يكفل ضمانات المساواة بين الخصوم وسلامة الإجراءات الأساسية
- الهيئة تُفسر قراراتها وتُصححها كما يفعل القضاة
- القرارات تقتصر في أثرها على الطرفين فقط كما في الأحكام القضائية

4-2 أوجه الاختلاف بين المحكم والقاضي

وجه المقارنة	القاضي	المحكم
مصدر التعيين	تعيين من الدولة	اختيار من الأطراف
المؤهل	قانوني إلزامي	لا مؤهل محدد
اليمين	يحلف اليمين عند التعيين	لا يلزم اليمين
الرقابة	تفتيش قضائي	لا توجد رقابة تفتيشية
الحصانة	يتمتع بحصانة قضائية	لا حصانة
الأجر	مرتّب شهري من الدولة	أتعاب متفق عليها
الإقالة	لا تجوز	تجوز باتفاق الأطراف
الطعن	الحكم قابل للاستئناف	لا استئناف موضوعي
سلطة القسر	يملكها بقوة القانون	لا يملكها، يلجأ للقضاء
التنفيذ	ينفّذ مباشرةً	يحتاج أمراً قضائياً بالتنفيذ

5-2 التزامات المحكم طوال مراحل الدعوى

- مرحلة ما قبل التعيين: الفحص الكامل لتضارب المصالح والإفصاح عن كل شيء
- مرحلة الإجراءات: معاملة الأطراف بالمساواة، وإتاحة حق الدفاع الكامل لكل منهم
- مرحلة المداولات: السرية التامة، وعدم إفشاء مجريات المداولات مهما كانت الظروف
- مرحلة ما بعد الحكم: الالتزام بالسرية مستمر ولا ينتهي بانتهاء القضية
- في جميع المراحل: عدم التواصل المنفرد مع أي طرف في موضوع النزاع
- في جميع المراحل: الإفصاح الفوري عن أي طارئ جديد يُثير الشكوك

الفصل الثالث

إدارة ملف القضية والمراجعة الأولية

1-3 المراجعة الأولية للملف عند الاستلام

فور قبول التعيين وتشكيل الهيئة، تبدأ المرحلة الأولى من العمل المتمثلة في المراجعة الأولية الشاملة. وهي مرحلة حاسمة تُحدد مسار القضية بأكمله.

☑ قائمة المراجعة

- ☐ قرأت طلب التحكيم كاملاً وحددت المطالبات الرئيسية وقيمها .
- ☐ قرأت مذكرة الرد وحددت الدفوع والمطالبات المقابلة .
- ☐ راجعت العقد الأساسي وشرط التحكيم وتحققت من صحته .
- ☐ فهمت طبيعة المشروع ونطاقه والعلاقة بين الوثائق التعاقدية .
- ☐ حددت القانون الموضوعي والإجرائي المطبقين .
- ☐ أعددت قائمة أولية بالمسائل الجوهرية للقضية .
- ☐ لاحظت أي مسائل تستدعي اتخاذ قرار عاجل .
- ☐ تحققت من أن الهيئة تملك الاختصاص للفصل في النزاع .

2-3 بناء الخط الزمني للوقائع

أحد أهم أدوات المحكم الهندسي : بناء خط زمني (Timeline) للوقائع الجوهرية في المشروع والنزاع . يُعدّ في مرحلة مبكرة ويُحدّث باستمرار مع تدفق المذكرات والأدلة .

📋 هيكل الخط الزمني

1. العمود الأول : التاريخ (يوم/شهر/سنة)
 2. العمود الثاني : الحدث (وصف موجز)
 3. العمود الثالث : الجهة التي تدعي الحدث (المدعي / المدعى عليه / كلاهما)
 4. العمود الرابع : الدليل (رقم المستند)
 5. العمود الخامس : ملاحظات المحكم (التقييم الأولي)
- مثال : 15/03/2023 | طلب المقاول تمديداً 45 يوماً | المدعي | C-45 | يُعدّ إخطاراً وفق م 20.2

3-3 تنظيم إلكتروني لملف الدعوى

- مجلد 1: (وثائق التشكيل – طلب التحكيم، الرد، إفصاحات المحكمين
- مجلد 2: (وثائق العقد – عقد المقاولة وملاحقه وأولية الوثائق
- مجلد 3: (مذكرات الأطراف - Statement of Claim, Defence, Reply, Rejoinder
- مجلد 4: (المستندات (مدعى عليه) R-1, R-2... / (مدعى) C-1, C-2...
- مجلد 5: (الخبراء – تقارير الخبراء وردودهم
- مجلد 6: (الأوامر الإجرائية PO-1, PO-2...
- مجلد 7: (مذكرات المحكم الداخلية – سرية بالكامل

الفصل الرابع

الاجتماع التنظيمي والأمر الإجرائي الأول

1-4 الاجتماع التنظيمي الأول (Case Management Conference)

يُعقد الاجتماع التنظيمي خلال 2-4 أسابيع من اكتمال تشكيل الهيئة. وهو من أهم اجتماعات القضية إذ يُضخ الأساس الإجرائي للتحكيم بأكمله. يُعقد وجاهياً أو عن بُعد بحضور الأطراف ومحاميهم.

جدول أعمال الاجتماع التنظيمي

- تعريف الأطراف بأعضاء الهيئة وتأكيد عدم وجود اعتراضات .
- تحديد مسائل الاختصاص والقانون المطبّق .
- الاتفاق على الجدول الزمني الكامل للإجراءات .
- تحديد لغة التحكيم ومقره وطريقة التبليغ .
- مناقشة نطاق الإفصاح عن الوثائق وآليته .
- تحديد عدد الخبراء وإجراءاتهم .
- مناقشة إمكانية الجلسات عن بُعد .
- تحديد الأتعاب وآلية إيداع المبالغ التأمينية .

2-4 الأمر الإجرائي الأول :

الأمر الإجرائي الأول هو الوثيقة الملزمة التي تُحدد كيفية سير القضية من ألفها إلى يائها. يجب أن يكون شاملاً وواضحاً لا يدع مجالاً للتأويل .

هيكل الأمر الإجرائي رقم 1)

القضية رقم _____ أطراف القضية _____ تاريخ الإصدار _____

القسم الأول: الإطار القانوني

- قواعد التحكيم المطبّقة :
- القانون الموضوعي الواجب التطبيق :
- القانون الإجرائي (قانون مقر التحكيم) :
- مقر التحكيم الرسمي :
- لغة الإجراءات :

القسم الثاني: الجدول الزمني

- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى :
- تاريخ تقديم الرد على صحيفة الدعوى :
- تاريخ تقديم رد المدعي :
- تاريخ تقديم الرد النهائي للمدعى عليه :
- تاريخ تقديم تقارير الخبراء الأولية :
- تاريخ تقديم تقارير الخبراء الرديّة :
- تاريخ جلسات الاستماع :

القسم الثالث: حدود المذكرات

- الحد الأقصى لصفحات مذكرة الدعوى والرد عليها..... صفحة
- حجم الخط الأدنى : 12 pt المسافة بين الأسطر: 1.5

القسم الرابع: وثائق الإفصاح

- آلية تقديم طلبات الإفصاح (Redfern Schedule)
- المهلة: للطلب يوماً ، للرد يوماً

القسم الخامس: الخبراء

- عدد الخبراء المسموح به لكل طرف
- آلية تقديم التقارير وجلسة Hot-Tubbing

القسم السادس: التواصل مع الهيئة

- البريد الإلكتروني الرسمي :
- حظر التواصل المنفرد مع أي عضو في الهيئة

⚠ أخطاء شائعة في الأمر الإجرائي الأول

1. ترك مواعيد مفتوحة أو غير محددة = يُفضي إلى خلافات لاحقة
2. عدم تحديد حدود صفحات المذكرات = مذكرات غير محدودة الطول
3. إغفال آلية تقديم الأدلة والمستندات = فوزى في ملف القضية
4. عدم النص على عواقب التأخر = الأطراف يتأخرون دون رادع
5. عدم تحديد آلية جلسات الخبراء = خلافات لاحقة حول Hot-Tubbing

الفصل الخامس

وثيقة الاختصاص وقائمة المسائل الجوهرية

1-5 ما هي وثيقة الاختصاص؟ (Terms of Reference)

وثيقة الاختصاص هي "دستور القضية التحكيمية". تُحدد إطار عمل الهيئة وما هو مطلوب منها الفصل فيه. إلزامية في ICC وتُعدّ ممارسة فضلى في غيرها. يوقع عليها الأطراف وأعضاء الهيئة.

2-5 مكونات وثيقة الاختصاص الكاملة

- هوية الأطراف وممثلهم القانونيين وبيانات التواصل
- هيئة التحكيم: أسماء الأعضاء وصفاتهم
- ملخص ادعاءات المدعي وطلباته التفصيلية
- ملخص دفع المدعى عليه ومطالباته المقابلة
- قائمة المسائل الجوهرية الواجب الفصل فيها
- القانون الموضوعي والإجرائي وقواعد التحكيم
- لغة التحكيم ومقره
- الجدول الزمني للإجراءات

3-5 إعداد قائمة المسائل الجوهرية :

قائمة المسائل الجوهرية هي أهم جزء في وثيقة الاختصاص. تُرتَّب في تسلسل منطقي :

الترتيب	مثال هندسي	نوع المسألة
أولاً	هل ينطوي شرط التحكيم على هذه المطالبة؟	مسائل الاختصاص
ثانياً	هل كانت الظروف الأرضية غير متوقعة؟	مسائل قانون الأساس
ثالثاً	هل يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن التأخير؟	مسائل المسؤولية
رابعاً	ما قيمة التكاليف الإضافية المستحقة؟	مسائل الكم
خامساً	ما عدد أيام التمديد المستحقة؟	مسائل التمديد
سادساً	ما معدل الفائدة وتاريخ بدء احتسابها؟	مسائل الفائدة
سابعاً	من يتحمل تكاليف التحكيم وأتعاب المحامين؟	تكاليف التحكيم

⚠ إذا رفض أحد الأطراف التوقيع على وثيقة الاختصاص قم بهذه الإجراءات خطوة بخطوة:

1. أعد تبليغ الطرف الراض وأعطه مهلة واضحة للتوقيع .
2. تأكد أن الرسائل وصلت لعنوانه الصحيح
3. وثّق محاولات التواصل كتاباً
4. في التحكيم المؤسسي: أبلغ المؤسسة لاتخاذ الإجراء المناسب
5. في قوانين كاللبي: اطلب اعتماد الرفض من رئيس المحكمة المختصة
6. تستمر الهيئة في الإجراءات مع توثيق رفض التوقيع في الحكم

الفصل السادس

تبادل المذكرات والأدلة وإدارة الخبراء

1-6 إدارة مرحلة تبادل المذكرات

مرحلة تبادل المذكرات هي العمود الفقري للتحكيم الهندسي وعلى الهيئة إدارتها بانضباط صارم دون المساس بحق الدفاع .

☑ قائمة المراجعة

- ☐ استلمت كل مذكرة وأرسلت إشعار الاستلام فوراً .
- ☐ وزعت كل مذكرة على الطرف الآخر وأعضاء الهيئة في اليوم ذاته
- ☐ تحققت من أن المذكرة مستوفية لحدود الصفحات المحددة
- ☐ رقيمت المستندات المرفقة وفق نظام التقييم المتفق عليه .
- ☐ أضفت المذكرة إلى الخط الزمني مع تحديد أي ادعاءات جديدة
- ☐ بحثت عن أي طلبات تمديد مرفقة وعالجتها خلال 3-5 أيام .

2-6 جدول الإفصاح عن الوثائق (Redfern Schedule)

هو الأداة المعيارية لإدارة طلبات الإفصاح في التحكيم الدولي . مثال :

الطالب	وصف الوثيقة المطلوبة	موقف الطرف الآخر	قرار الهيئة	ملاحظات
المدعي	كشوف المراسلات بين المهندس وصاحب العمل عن تأخير الرسومات	اعتراض :سرية	تُقبل – إفصاح خلال 14 يوماً	
المدعى عليه	تقارير التقدم الشهرية للمقاول عن الشهور 10-15	قبول جزئي	تُقبل للشهور 10-14 فقط	

💡 الاستنتاج السلبي (Adverse Inference)

- إذا رفض طرف تقديم وثيقة طلبتها الهيئة بأمر إجرائي، تملك الهيئة :
 - استنتاج أن مضمون الوثيقة يُدين الطرف الرافض .
 - إضعاف موقف هذا الطرف في المسألة المرتبطة بالوثيقة .
- هذا الخيار قوي ويجب توثيق استخدامه في الحكم بشكل صريح
- التحذير: لا يجوز استخدامه كعقوبة، بل كاستنتاج منطقي

3-6 إدارة الخبراء في التحكيم الهندسي

أنواع الخبراء

- خبير تأخيرات وتحليل الجدول الزمني : يُحلل التأخيرات بطرق CPM
- خبير الكم والتكاليف (Quantum Expert) : يُقيّم التكاليف الإضافية ويُحدد قيمة المطالبات
- الخبير الهندسي المتخصص : يُقدّم رأيه في المسائل الفنية (طبيعة التربة، جودة المواد...)...

- خبير عقود فيديك : يُفسّر أحكام العقود الهندسية الدولية
- خبير الهيئة (Court-Appointed Expert) : تُعيّنه الهيئة من تلقاء ذاتها أو باقتراح الأطراف

متطلبات تقرير الخبير الصحيح

- الإفصاح عن المؤهلات والاستقلالية في مقدمة التقرير
- تحديد المهمة المسندة إليه بوضوح
- ذكر المستندات التي اطلع عليها
- المنهجية المتبعة في التحليل
- النتائج والاستنتاجات مع تبريرها
- إقرار صريح بأن واجبه للهيئة لا للطرف الذي عيّنه

4-6 الاستعانة بمساعد الهيئة (Tribunal Secretary)

في القضايا الكبيرة جداً تستعين الهيئة أحياناً بسكرتير الهيئة. هذه ممارسة مقبولة بشروط صارمة

- الإفصاح للأطراف عن هويته وطبيعة دوره قبل تعيينه
- دوره إداري وبحثي بحث :لا يشارك في المداولات ولا يكتب أجزاء الحكم
- الهيئة تتحمل مسؤولية الإشراف الكامل على عمله
- يلتزم السكرتير بنفس قواعد السرية الملزمة للمحكمين

الفصل السابع

التعامل مع الإشكاليات الإجرائية وطوارئ المحاكمة

1-7 مفهوم طوارئ المحاكمة وأنواعها

طوارئ المحاكمة هي العوامل والأحداث التي تُحدد فيها المحاكمة عن سيرها الطبيعي فتؤدي إما إلى وقفها أو إنقضائها بغير حكم. وهي تمثل اختباراً حقيقياً لكفاءة المحكم في إدارة الأزمات

2-7 الطارئ الأول: غياب أحد الأطراف

- إذا غاب أحد الأطراف عن الجلسة وتحققت الهيئة من صحة إعلانه لشخصه: يجوز الاستمرار في الإجراءات
- إذا لم يُعلن لشخصه: يجب التأجيل إلى جلسة تالية يُعلن فيها المتغيب
- مبدأ "وضع الطرف المتخلف في الصورة": يُبلغ بكل تطورات القضية
- بعد 3 دعوات دون حضور مع الإعلان الصحيح: يجوز الفصل في النزاع حضورياً
- يجب توثيق الحكم بأن الطرف الغائب أعلن إعلاناً صحيحاً ومتكرراً

3-7 الطارئ الثاني: ادعاء التزوير

- إذا قُدم أحد الأطراف ادعاءً بتزوير مستند جوهري خلال الإجراءات :
- الهيئة لا تختص بالفصل في ادعاء التزوير الجنائي: يُحال للقضاء الجنائي المختص
- الهيئة تملك الاستمرار في الإجراءات أو وقفها انتظاراً لقرار القضاء
- إذا كان المستند غير جوهري: تستمر الهيئة وتُحيل الادعاء للقضاء
- إذا ثبت التزوير لاحقاً بعد الحكم: يُعدّ سبباً لإعادة النظر أو الطعن بالبطلان
- على الهيئة توثيق إجراءاتها في مواجهة ادعاء التزوير بشكل تفصيلي

4-7 الطارئ الثالث: رفض أحد الأطراف تنفيذ أمر إجرائي

- إصدار أمر إجرائي صريح بالزام الطرف بالتنفيذ مع تحديد مهلة واضحة
- تطبيق طريقة الاستنتاج السلي إذا تعلق الأمر بتقديم وثيقة
- في حالة الاستمرار في الرفض: تستمر الهيئة استناداً إلى الأدلة المتوفرة
- توثيق كل مراحل الرفض في الحكم النهائي

5-7 الطارئ الرابع: انقطاع الخصومة

تنقطع الخصومة في التحكيم في حالتين رئيسيتين :

وفاة أحد الأطراف

- على الهيئة إيقاف الإجراءات مؤقتاً حتى يتحدد خلفاء المتوفي القانونيون
- إبلاغ المؤسسة والطرف الآخر فوراً بالوفاة
- منح مهلة كافية للورثة لتعيين ممثل قانوني
- يستأنف التحكيم من النقطة التي توقف عندها

فقدان الأهلية

- فقدان أهلية أحد الأطراف يُوجب وقف الإجراءات
- الهيئة لا تختص بتحديد الأهلية: يُحال الأمر للقضاء المختص
- بعد تعيين ولي أمر أو وصي قانوني: تستأنف الإجراءات

الطارئ الخامس: تضارب المصالح الطارئ 7-6

إذا اكتشف المحكم أثناء الإجراءات ظرفاً جديداً يُثير الشكوك :

- يجب الإفصاح فوراً للأطراف والمؤسسة كتاباً .
- لا يجوز إخفاء الظرف بحجة أن التحكيم في مرحلة متقدمة .
- إذا قبل الأطراف الاستمرار بعد الإفصاح: تسقط حقهم في الطعن لاحقاً .
- إذا اعترض أحد الأطراف: تستمر إجراءات الرد أمام المؤسسة .

الفصل الثامن

المبادئ الأساسية الثمانية – التطبيقات العملية

يجب على المحكم الهندسي أن يطبق المبادئ الثمانية يومياً في كل إجراء. هذا الفصل يترجمها من نظرية إلى سلوك عملي .

1-8 المبدأ الأول: استقلالية شرط التحكيم – تطبيقه عملياً

- عند ادعاء أحد الأطراف ببطلان العقد الأصلي لتعطيل التحكيم، يتصرف المحكم بالآتي :
- يُصدر حكماً أولياً بأن الهيئة تملك الاختصاص استناداً لاستقلالية شرط التحكيم .
- يُعلن أن بطلان العقد الأصلي المدعى به لا يؤثر على شرط التحكيم المستقل .
- يُلزم الطرف المدعى بالبطلان بالإدلاء بحججه عبر الإجراءات لا بتعطيلها .

2-8 المبدأ الثاني: سلطان الإرادة – تطبيقه عملياً

- احترام كل بند اتفق عليه الأطراف: اللغة، القانون، الإجراءات
- عند غموض الاتفاق: التفسير بما يتوافق مع إرادة الأطراف لا بما يُفيد أحدهم
- لا يجوز تجاوز ما اتفق عليه الأطراف إلا حين يتعارض مع قاعدة آمرة

3-8 المبدأ الثالث: المساواة وحق الدفاع – التطبيق الإجرائي

⚠ قائمة التحقق من مبدأ المساواة في كل إجراء

- كل مذكرة تُرسل للهيئة تُرسل في الوقت ذاته للطرف الآخر
- توزيع الوقت في الجلسات متساوٍ تماماً بين الطرفين
- لا يُتخذ قرار يستند لدليل لم يطلع عليه الطرف الآخر
- كل طلب من طرف يُطرح على الطرف الآخر للتعليق قبل القرار
- لا يُسمح بالتواصل المنفرد بين الهيئة وأي طرف

!إهدار هذا المبدأ هو السبب الأكثر شيوعاً لإبطال الأحكام

4-8 المبدأ الرابع: حياد المحكم – البعد التطبيقي

- الحياد: لا ميل نفسي لأي طرف. يظهر في: طريقة السؤال، نبرة الصوت، الوقت الممنوح
- الاستقلالية: لا ارتباط تبعية بأطراف النزاع. يظهر في: غياب التضارب المادي
- اختبار الشك المعقول: هل يرى شخص ثالث محايد شكوكاً؟ إذا نعم - أفصح

5-8 المبدأ الخامس: السرية – الالتزامات العملية

- لا تُناقش تفاصيل القضية مع أي شخص خارج الهيئة ولو كان زوجاً أو شريكاً
- لا تُستخدم معلومات القضية في أي عمل تجاري أو مهني آخر
- أوراق العمل الداخلية للمحكم تُحفظ في مكان آمن وتُتلف بعد انتهاء القضية
- عدم التأكيد أو النفي لأي طرف ثالث حول وجود القضية

6-8 المبدأ السادس: السرعة والمرونة – أدوات تطبيق

- الجدول الزمني واقعي: يُستشار الأطراف في وضعه ويُلتزم به
- التمديدات محدودة: تُمنح باعتدال وتوثق بأمر إجرائي مسبب
- الاستعانة بالتقنية: الجلسات عن بُعد عند الاقتضاء لتوفير الوقت والتكلفة
- التفاوض الاستباقي: عند تعقيد القضية يُخطر الأطراف مبكراً لمناقشة خيارات

7-8 المبدأ السابع: النظام العام – ما لا يجوز إغفاله

- المحكم مُلزم باحترام النظام العام حتى لو لم يثره الأطراف. إذا تبين له أن الحكم المطلوب سيخالف النظام العام :
- يُنبّه الأطراف ويُتيح لهم تعديل طلباتهم
 - لا يُصدر حكماً يُخالف النظام العام ولو طلبه الأطراف
 - يوثق في الحكم الأسباب القانونية لأي قيد فرضه مبدأ النظام العام

8-8 المبدأ الثامن: حجية الحكم – الآثار العملية

- الحكم ملزم من تاريخ إصداره لا من تاريخ التنفيذ
- لا يجوز إعادة فتح المسائل المفصول فيها بحكم سابق
- في الحكم الجزئي: المسائل المحسومة لا تُعاد مناقشتها في مرحلة لاحقة

الفصل التاسع

قواعد الإثبات السبع – دليل التطبيق

يعمل المحكم الهندسي بمبدأ محوري: "لا يحكم بعلمه الشخصي بل بما يُقدّم إليه من إثباتات". وفيما يلي كيفية التعامل عملياً مع كل وسيلة إثبات:

9-1 الدليل الكتابي: الملك في النزاعات الهندسية

السندات الرسمية (عقود حكومية، محاضر إيداع (...حجيتها مطلقة ما لم يُطعن فيها بالتزوير. السندات العادية) مراسلات، محاضر اجتماعات (...حجيتها قاطعة على من صدرت منه).

ترتيب أولوية الأدلة الكتابية في التحكيم الهندسي

نوع الدليل	القوة	مثال هندسي
محضر اجتماع معتمد من الطرفين	الأعلى	محضر يثبت تأخر الرسومات 30 يوماً
مراسلة رسمية موقعة ومؤرخة	عالية	خطاب صاحب العمل يعترف بالتأخير
يومية موقع يومية موقعة في حينها	عالية	إثبات تأثير الصخور على الإنتاجية
بريد إلكتروني رسمي محتفظ به	متوسطة	تبادل لطلب أمر تغيير
صور فوتوغرافية مؤرخة	متوسطة	إثبات الحالة المادية في تاريخ محدد
تقرير مُعدّ بعد النزاع	منخفضة	تقرير يؤرخ بعد 3 سنوات من الحدث

9-2 الإقرار: كيف يتعامل معه المحكم؟

- الإقرار الصريح: حجة قاطعة لا يُلتفت معها لغيره
- الإقرار الضمني (السكوت): (يجب تقييمه بحذر – سكوت الطرف على خطاب يُمكن أن يُفيد القبول
- الإقرار من ممثل الطرف في المحضر: ملزم للطرف
- لا يجوز تجزئة الإقرار إلا لأسباب موضوعية
- إقرار المحكم في مذكراته الداخلية بضعف موقف طرف لا يُعلن

9-3 الشهادة: التقييم النقدي

🔍 كيف تُقيم شهادة الشاهد؟

- هل كان الشاهد حاضراً شخصياً للأحداث التي يشهد عليها؟
- هل شهادته منسجمة مع الأدلة الكتابية المعاصرة؟
- هل توجد دوافع للتحيز (الشاهد موظف حالي لدى الطرف)؟
- هل يتذكر التفاصيل بشكل مقنع أم يردد رواية مُحضّرة؟
- هل صمد موقفه أمام الاستجواب المضاد؟
- تناقض الشاهد مع نفسه: ضع ملاحظة فورية في ملف القضية .

4-9 القرائن: أداة استدلالية بيد المحكم

القرائن هي وقائع معلومة يُستدل بها على وقائع مجهولة. في التحكيم الهندسي :

- قرينة تأخر المشروع +تزامنه مع أحداث صاحب العمل =تقوّي ادعاء التأخير المُسبّب .
- قرينة سكوت المهندس عن رفض إخطار = قد يُفيد قبوله ضمناً .
- قرينة تدمير سجلات = استنتاج سلبي .
- يجب توثيق الاستنتاج من القرائن في الحكم بأسباب تفصيلية .

5-9 الخبرة :المحور الفني في التحكيم الهندسي

الخبرة هي الوسيلة الإثباتية الأكثر استخداماً في النزاعات الهندسية الكبرى .والمحكم يُقيّم تقرير الخبير بالمعايير التالية :

- هل الخبير أفصح عن استقلاليتّه وأن واجبه الأول للهيئة؟
- هل المنهجية المتبعة معتمدة دولياً في مجاله؟
- هل استنتاجاته مدعومة بأدلة وحسابات قابلة للتحقق؟
- هل عالج حجج الخبير الآخر بصورة موضوعية؟
- هل طرح حدود معرفته وحالات عدم اليقين بأمانة؟

6-9 المعاينة :متى تلجأ إليها الهيئة؟

- عند الخلاف على حالة مادية للموقع لا يمكن تقييمها بالصور فقط
- إبلاغ الأطراف مسبقاً وإتاحة حق الحضور لكليهما (مبدأ المواجهة)
- توثيق المشاهدات في محضر رسمي موقع من أعضاء الهيئة
- المعاينة لا تُغني عن الخبير بل تُكمل دوره

7-9 اليمين :نادر في التحكيم التجاري

- يمين المحكم (يلجأ إليها المحكم لتكملة دليل ناقص
- اليمين الحاسمة :يطلبها أحد الخصوم من الآخر لإنهاء النزاع – نادرة في التحكيمي
- اللجوء لليمين يُعني تنازل الطرف عما عده من أدلة
- في التحكيم التجاري الدولي :نادراً ما تُستخدم اليمين

الدليل السريع: المواعيد الحرجة في التحكيم الهندسي

الإجراء	المدة المعيارية	المرجع
الرد على طلب التعيين	7-14 يوماً	قواعد المؤسسة
إرسال إفصاح المحكم	فور القبول	قواعد IBA
إصدار الأمر الإجرائي رقم 1	2-4 أسابيع من التشكيل	بعد الاجتماع التنظيمي
توزيع أي مراسلة على الهيئة	فور الاستلام (نفس اليوم)	واجب إجرائي أساسي
إرسال جدول Redfern	مع PO-1 أو بعده	حسب الجدول الزمني
الرد على طلبات التمديد	3-5 أيام من الطلب	بعد سماع الطرف الآخر
إفصاح عن طارئ جديد	فوراً عند العلم	مبدأ الإفصاح المستمر
إصدار قرار DAAB	84 يوماً من الإحالة	فيديك 2017
إصدار الأمر بإغلاق الإجراءات	فور انتهاء آخر مذكرة	واجب إجرائي
إصدار الحكم النهائي	180 يوماً من إغلاق الملف	معياري الهيئة العربية
الرد على طلب تصحيح/تفسير	45 يوماً	حسب القواعد المطبقة
إبلاغ الأطراف بأي تأخير متوقع	فوراً عند الإدراك	ممارسة فضلي

الجزء الثاني

إدارة الجلسات وصياغة الحكم والتنفيذ والأخلاقيات

يغطي هذا الجزء :

- الفصل العاشر: إدارة جلسات الاستماع تفصيلياً
- الفصل الحادي عشر: المداولات وصياغة الحكم التحكيمي
- الفصل الثاني عشر: شروط صحة الحكم والبيانات الإلزامية
- الفصل الثالث عشر: أنواع الأحكام والأخطاء الإجرائية
- الفصل الرابع عشر: تقدير الكم والتكاليف والفوائد
- الفصل الخامس عشر: دور القضاء وإجراءات الصيغة التنفيذية
- الفصل السادس عشر: إبطال الحكم – الأسباب والوقاية
- الفصل السابع عشر: الأخلاقيات المهنية وقواعد IBA
- الفصل الثامن عشر: الأتعاب والجوانب الإدارية
- الفصل التاسع عشر: قائمة المراجعة الشاملة + نماذج الأوامر الإجرائية

الفصل العاشر

إدارة جلسات الاستماع

1-10 التحضير لجلسة الاستماع

قائمة المراجعة ☒

- ☐ أعددتُ قائمة أسئلة للشهود والخبراء قبل الجلسة بأسبوعين
- ☐ وزَّعتُ جدولاً يومياً تفصيلياً للجلسات مع توزيع الوقت
- ☐ تأكدتُ من جاهزية مكان الجلسة أو المنصة الإلكترونية
- ☐ اتفقتُ مع الأطراف على قوائم الشهود وترتيبهم
- ☐ راجعتُ جميع المذكرات مراجعة نهائية قبل اليوم الأول
- ☐ تأكدتُ من أن كل المستندات مُعلَّمة ومُرقَّمة ومتاحة
- ☐ أعددتُ قائمة المسائل الخلافية بين الخيَّرين لجلسة Hot-Tubbing

2-10 افتتاح الجلسة

قائمة المراجعة ☒

- ☐ أعلنتُ افتتاح الجلسة وذكرْتُ اسم القضية ورقمها وتاريخها
- ☐ قدَّمتُ أعضاء الهيئة وتأكدتُ من عدم الاعتراضات
- ☐ سجَّلتُ حضور الأطراف ومحاميهم وشهودهم وخبرائهم
- ☐ أكدتُ اتباع الأمر الإجرائي والقواعد المتفق عليها
- ☐ أوضحتُ جدول أعمال اليوم وتوزيع الوقت والاستراحات
- ☐ تأكدتُ من عدم وجود مسائل إجرائية عاجلة قبل الشروع

3-10 إدارة الاستجواب

الاستجواب الرئيسي (Direct Examination)

- راقب ان لا تكون الأسئلة إيحائية مفرطة إن احتج الطرف الآخر (Leading Questions)
- سجِّل النقاط الجوهرية في ملاحظاتك الخاصة فور ورودها
- تدخَّل فقط إذا كان الاستجواب يُضيِّع الوقت أو يخرج عن موضوع القضية
- حدِّد وقتاً معقولاً مسبقاً لكل شاهد وأعلمه للأطراف

الاستجواب المضاد (Cross-Examination)

- لا تُقَيِّد حق الاستجواب المضاد إلا لأسباب جدية (عدم الصلة، التكرار المُخلّ)
- انتبه لأسئلة تُفترض فيها إجابات لم يُثبتها الشاهد بعد
- إذا خرج محامٍ عن اللياقة في مخاطبة الشاهد: تدخَّل فوراً وبحزم
- وزَّع الوقت بالتساوي بين الطرفين في الاستجواب المضاد
- انتبه لمحاولات إدخال أدلة جديدة من خلال الاستجواب المضاد

أسئلة الهيئة للشهود

- بعد انتهاء محامي الطرفين اطرح أسئلتك: استيضاحية ومحادية ومباشرة
- متوازنة: إذا طُرحت أسئلة تُفيد طرفاً فلا بد من أسئلة مقابلة

1. كيف تتعامل مع الشاهد غير المتعاون؟

1. اطلب منه الإجابة المباشرة على السؤال المطروح
2. أعد صياغة السؤال بشكل أوضح
3. نبّه أن التهرب قد يُؤثر على مصداقيته في تقييم الهيئة
4. في الحالات القصوى: سجّل في محضر الجلسة أن الشاهد امتنع عن الإجابة
5. الاستنتاج السلبي (Adverse Inference) خيار متاح للهيئة

4-10 جلسة مواجهة الخبراء (Hot-Tubbing)

تُعدّ من أفعال التقنيات في التحكيم الهندسي: توفير للوقت وتعمّق في فهم الخلاف الفني

قائمة المراجعة ☒

- ☐ أعددتُ قائمة بالمسائل الخلافية الرئيسية بين الخبيرين
- ☐ أرسلتُ القائمة للخبيرين وللأطراف قبل الجلسة بأسبوع
- ☐ حددتُ توزيع الوقت لكل مسألة بشكل واضح
- ☐ أعلمتُ الخبيرين بآلية الجلسة مسبقاً
- ☐ أعددتُ أسئلتني الخاصة التي سأطرحها على الخبيرين

آلية إدارة جلسة Hot-Tubbing

1. عرض كل خبير موقفه الموجز من كل مسألة (5 دقائق لكل خبير)
2. إتاحة المواجهة المباشرة بين الخبيرين للتعليق على موقف الآخر
3. أسئلة الهيئة مباشرة على الخبيرين معاً أو على كل منهما
4. أسئلة المحامين: استجواب مضاد لكل خبير بالتناوب
5. الرئيس يُلخّص نقاط الاتفاق والخلاف في نهاية الجلسة

5-10 المرافعات الختامية وإغلاق الإجراءات

- المذكرات الكتابية الختامية: أكثر دقّةً وتوثيقاً، تُتيح تنظيم الحجج النهائية
- المرافعات الشفوية الختامية: أكثر حيويةً، تُتيح الاستيضاح اللحظي
- الجمع بين الأسلوبين: مذكرات كتابية ثم مرافعة شفوية موجزة

⚠ إغلاق الإجراءات :خطوة لا يجوز إغفالها

بعد آخر مذكرة أو مرافعة ختامية، يجب إصدار أمر إجرائي رسمي بإغلاق الإجراءات يتضمن :

- تأكيد أنه لا يُقبل من أي طرف أي مواد إضافية إلا بإذن صريح .
- تاريخ الإغلاق الرسمي للإجراءات .
- الجدول الزمني المتوقع لإصدار الحكم .

بدون هذا الأمر :يظل الباب مفتوحاً لمذكرات إضافية لا تنتهي !

الفصل الحادي عشر

المداولات وصياغة الحكم

1-11 المداولات المنهجية

عقب إغلاق الإجراءات تبدأ الهيئة المداولات الفعلية. هذه المرحلة تستلزم منهجية دقيقة وضبطاً داخلياً صارماً .

خطوات المداولة المنهجية

1. يُعدّ رئيس الهيئة قائمة المسائل الجوهرية ويُوزّعها على الأعضاء .
2. يُعدّ كل عضو مذكرته الداخلية الشخصية حول موقفه من كل مسألة .
3. تُعقد جلسة مداولة أولى للمسائل الإجرائية والقانونية .
4. تُناقش مسائل الأسس (Liability) أولاً ، قبل الانتقال للكم (Quantum) .
5. يُصوّت على كل مسألة جوهرية ويُوثّق موقف كل عضو .
6. يُعدّ رئيس الهيئة مسودة الحكم الأولى بناءً على نتائج المداولة .
7. يُراجع الأعضاء المسودة ويُقدّمون تعليقاتهم كتاباً .
8. يُعدّل الحكم بحسب التعليقات ويُعاد تداوله حتى يُجاز من الجميع .

📌 مذكرة المحكم الداخلية: أداة لا غنى عنها

المذكرة الداخلية هي ملاحظات المحكم الشخصية تُعدّ قبل المداولة . هيكلها لكل مسألة :

1. المسألة المطروحة .
 2. موقف المدعي ودليله .
 3. موقف المدعى عليه ودليله .
 4. تقييمي للأدلة .
 5. استنتاجي المبدئي مع المبرر .
 6. الأثر على باقي المسائل .
- سرية تامة : لا تُشارك مع الأطراف أبداً .

2-11 كيفية البتّ في الخلاف بين الأعضاء

- الإجماع هو الأفضل : يُكرّس المحكمون وقتاً كافياً للوصول إليه .
- الأغلبية عند الإخفاق : الرئيس يتخذ قراراً بأغلبية الأصوات .
- إذا كانت الآراء ثلاثة مختلفة تماماً (ولا أغلبية) : يُصدر الرئيس الحكم وفق أغلب قواعد التحكيم .
- الرأي المخالف (Dissenting Opinion) : يحق للعضو تدوينه ورفعته مع الحكم .

⚠ تنبيه: الرأي المخالف ليس سلاحاً

- الرأي المخالف حق مشروع لكنه يجب أن يكون موضوعياً ومُسبباً .
 - لا يجوز استخدام تهديد الرأي المخالف للضغط على باقي الهيئة .
 - الرأي المخالف الصادر من محكم أحد الأطراف يُضعف مصداقيته مستقبلاً .
- قاعدة ذهبية : ناقش بحرارة في المداولة، ووخذ الصف في الحكم قدر الإمكان .

الفصل الثاني عشر

شروط صحة الحكم والبيانات الإلزامية

1-12 مبادئ صياغة الحكم الجيد

- الوضوح: يفهم الطرفان ما قرّرت الهيئة وما رفضته دون لبس .
- الاكتمال: يُعالج كل طلب قدّمه أي طرف ولو بالرفض .الإغفال عيب جوهري .
- التسبب الوافي: يُبيّن الحكم أسباب كل قرار بصورة مقنعة ومستندة للأدلة .
- الدقة القانونية: يُسمّى القانون المطبّق ويُستند إليه صحيحاً .
- قابلية التنفيذ: المنطوق واضح ومحدد وقابل للتنفيذ الفعلي .

2-12 شرط الكتابة: التفصيل الكامل

- الكتابة شرط جوهري لقيام الحكم .تخلّفه يعني انعدام الحكم لا مجرد التأثير في مضمونه .لا يكفي :
- الحكم الشفوي مهما كان موثقاً بأي وسيلة صوتية أو مرئية .
 - الإقرار اللاحق من المحكّمين بأنهم أصدروا حكماً شفوياً سابقاً .
 - كتابة جزء من الحكم والاعتماد في الباقي على تسجيل .
- يستوي في الكتابة: الخط اليدوي والطباعة بالحاسوب أو الجمع بينهما .

3-12 قائمة البيانات الإلزامية الشاملة

☑ قائمة المراجعة

- ☐ أسماء أعضاء الهيئة التحكيمية وصفاتهم .
- ☐ أسماء الأطراف وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم .
- ☐ أسماء وعناوين ممثليهم القانونيين .
- ☐ استناد قانوني لاتفاق التحكيم (شرط أو مشاركة) .
- ☐ ملخص الإجراءات من الطلب حتى إغلاق الملف .
- ☐ ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم الجوهرية .
- ☐ الوقائع الثابتة وتقييم الأدلة بشكل واضح .
- ☐ التحليل القانوني لكل مسألة جوهرية .
- ☐ المنطوق: كل قرار في سطر واضح (أولاً، ثانياً)
- ☐ الفائدة: المعدل والتاريخ وطريقة الاحتساب .
- ☐ تكاليف التحكيم وتوزيعها .
- ☐ مكان وتاريخ إصدار الحكم .
- ☐ توقيعات جميع أعضاء الهيئة (أو بيان سبب غياب توقيع أي منهم) .

4-12 صياغة المنطوق: الفن والدقة

- المنطوق هو القسم الأهم في الحكم .كل كلمة فيه لها أثر تنفيذي .المعايير :
- كل قرار في سطر منفصل مُرقّم .
 - ذكر اسم الطرف المُلزم بالدفع والطرف المُستحق بوضوح تام .

- تحديد المبالغ بالأرقام والحروف معاً .
- تحديد العملة والفوائد وتاريخ بدء احتسابها .
- الفصل الصريح في كل مطالبة: قبول / رفض / قبول جزئي بالمبلغ المحدد .
- آخر بند: الفصل في تكاليف التحكيم وأتعاب المحامين .

نموذج منطوق حكم تحكيمى هندسى

لهذه الأسباب مجتمعة، تُقرر هيئة التحكيم ما يلي :

أولاً: تُلزم [شركة صاحب العمل (بأن تدفع للمدعي [شركة المقاول (]] بالحروف [X] دولار أمريكي [X] مبلغ .

ثانياً : يستحق المدعي تمديداً في مدة الإتمام مدته [Y] يوماً تقويمياً من تاريخ [...] حتى تاريخ [...] وتُعدّل شهادة الإتمام وفقاً لذلك .

ثالثاً: تُلزم [شركة صاحب العمل (بفوائد على المبلغ المذكور في أولاً بمعدل % [Z] سنوياً من تاريخ [...] حتى تاريخ السداد الفعلي .

رابعاً: تُرفض مطالبة المدعي المتعلقة بـ [...] لعدم إثبات الأسس .

خامساً: تُرفض جميع مطالبات المدعى عليه المقابلة .

سادساً: تكاليف التحكيم البالغة [...] دولار أمريكي يتحملها [المدعى عليه / مناصفة (وتُخصم من المبالغ المودعة .

سابعاً: تُرفض جميع الطلبات الأخرى .

الفصل الثالث عشر

أنواع الأحكام والأخطاء الإجرائية

1-13 أنواع الأحكام وتوظيفها

نوع الحكم	تعريفه	متى تُصدره؟
الحكم النهائي	يُنهي النزاع كلياً	في نهاية الإجراءات بعد الفصل في كل شيء
الحكم الجزئي	يفصل في بعض المسائل فقط	عند وجود مسائل محسومة قبل البت في الباقي
الحكم الابتدائي	يفصل في مسألة الاختصاص	عند الدفع الجدي بعدم الاختصاص
الحكم المؤقت	يتعلق بتدبير وقتي	لحماية أصول أو منع ضرر وشيك
حكم الصلح	يُوثق التسوية	عند توصل الأطراف لاتفاق أثناء التحكيم
الحكم الإضافي	يعالج مطالبة مُعقّلة	بطلب أحد الأطراف خلال 30 يوماً من الحكم
حكم التصحيح	يصحح خطأ مادياً	لتصحيح رقم حسابي خاطئ أو اسم محزّف

2-13 الأخطاء الإجرائية المُعرّضة للبطلان: القائمة الكاملة

⚠ الأخطاء الثمانية القاتلة في حكم التحكيم

1. الحكم بعد انتهاء مدة التحكيم دون تمديد صحيح .
2. الفصل في مسألة لم يطلبها أي من الأطراف (تجاوز حدود المهمة) .
3. الإغفال عن الفصل في مطالبة مقدّمة وصريحة .
4. الاستناد إلى دليل لم يطلع عليه الطرف الآخر ولم يُتّح له الرد عليه .
5. صدور الحكم من هيئة مشكّلة تشكياً باطلاً (عدد زوجي أو خلل في التعيين) .
6. مخالفة قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام .
7. عدم التسبب الكافي (الحكم المجزؤ من الأسباب)
8. التوقيع من أقلية المحكمين دون ذكر سبب امتناع الآخرين .

3-13 تصحيح الحكم وتفسيره والحكم الإضافي

- التصحيح: لتصحيح أخطاء مادية وحسابية وكتابية. مهلة الطلب: 30 يوماً من استلام الحكم .
- التفسير: لتوضيح نقطة أو فقرة غامضة في المنطوق. مهلة: 30 يوماً .
- الحكم الإضافي: لمطالبة أغفلت في الحكم النهائي. مهلة: 30-60 يوماً .
- تنظر الهيئة في هذه الطلبات خلال 45 يوماً بعد الاطلاع على رأي الطرف الآخر .

الفصل الرابع عشر

تقدير الكم والتكاليف والفوائد في الحكم الهندسي

1-14 منهجية تقدير التكاليف الإضافية

في النزاعات الهندسية الكبرى يواجه المحكم تقديرات متضاربة بين خبراء الطرفين. المنهجية الصحيحة :

1. إثبات الأساس (Liability) أولاً قبل أي تقدير مالي .
2. تحليل طبيعة التكلفة :مباشرة (مواد، عمالة، آليات (أم غير مباشرة .
3. التحقق من السجلات :كل تكلفة يجب أن تُدعم بمستند معاصر .
4. فصل التكاليف القابلة للإسناد :ما نتج مباشرة عن الحدث المطالب به .
5. مقارنة مع خطة التكلفة الأصلية : ما الفرق الفعلي عن المتوقع؟
6. الحكم بما ثبت لا بما طُلب به .

2-14 التكاليف الثابتة والمتغيرة في تأخيرات الإنشاء

نوع التكلفة	تعريفها	أمثلة هندسية
مباشرة متغيرة	تزيد بزيادة مدة التأخير	عمالة يومية، معدات مستأجرة، تمويل
مباشرة ثابتة	مرتبطة بالحضور في الموقع	إيجار مستودعات، إدارة موقع
غير مباشرة	تكاليف المكتب الرئيسي	نسبة من رسوم الإدارة العامة
ربح فائت	صعب الإثبات	يُقبل بشروط صارمة وأدلة موثقة

3-14 الفوائد في أحكام التحكيم الهندسية

أغلب هيئات التحكيم الهندسية تحكم بالفائدة كجزء من التعويض الكامل. ثلاثة أبعاد :

- معدل الفائدة :الفائدة التجارية السائدة في دولة العملة، أو المعدل المحدد عقدياً، أو ما تُحدده الهيئة تبعاً للعدالة .
- تاريخ البداية :من تاريخ الإخطار الرسمي، أو من تاريخ استحقاق المبلغ، أو من تاريخ الحكم (الأقل شيوعاً) .
- الفائدة المركبة :تُمنح استثناءً عند التعمد في التأخير في السداد أو ثبوت الإثراء بلا سبب .

4-14 تكاليف التحكيم وتوزيعها

مكونات تكاليف التحكيم

- رسوم إدارة المؤسسة (في التحكيم المؤسسي) .
- أتعاب أعضاء هيئة التحكيم ونفقاتهم .
- أتعاب خبراء الهيئة إن وجدوا .
- أتعاب المحامين والممثلين القانونيين (تُقدّرهما الهيئة) .
- نفقات إدارية أخرى :ترجمة، تسجيل، إيجار قاعة .. .

مبادئ توزيع التكاليف

- Costs Follow the Event : الخاسر يتحمل التكاليف كلها أو معظمها .
- القسمة النسبية :عند قبول بعض المطالبات ورفض أخرى .

- السلوك: قد تُعاقب الهيئة طرفاً أساء استخدام الإجراءات بتحميله تكاليف إضافية .

الفصل الخامس عشر

دور القضاء وإجراءات الصيغة التنفيذية

1-15 الصيغة التنفيذية: إجراءات إيداع الحكم

- يجب على الهيئة إبلاغ الأطراف بالحكم وإيداعه وفق القانون المحلي. الإجراءات المعيارية :
- (1) إرسال نسخ الحكم للأطراف خلال 15 يوماً من صدوره .
 - (2) إيداع أصل الحكم مع أصل اتفاقية التحكيم لدى المحكمة المختصة .
 - (3) تقديم طلب منح الصيغة التنفيذية من قِبل المحكم أو الخصم الأكثر عجلة .
 - (4) رئيس المحكمة يصدر أمراً على عريضة دون خصومة بعد التحقق من سلامة الحكم الشكلية .
 - (5) الحكم لا يُنفَّذ إجبارياً قبل الحصول على الصيغة التنفيذية .

2-15 دور القضاء في مراحل التحكيم

المرحلة	دور القضاء
قبل التحكيم	تعيين المحكمين عند الإخفاق، تدابير وقتية، إعلان بطلان شرط واضح البطلان
أثناء التحكيم	تمديد مهلة التحكيم، النظر في طلبات رد المحكم، دعوة شاهد أو أمر بتقديم مستند
بعد التحكيم	منح الصيغة التنفيذية، البت في طلبات الإبطال

3-15 تنفيذ الأحكام الأجنبية

اتفاقية نيويورك 1958

- أكثر من 170 دولة موقعة. الأشمل في تاريخ التحكيم الدولي .
- الاعتراف والتنفيذ واجباً ما لم يثبت أحد أسباب الرفض المحدودة .
- أسباب رفض التنفيذ : بطلان اتفاق التحكيم، إهدار حق الدفاع، الخروج عن النطاق، مخالفة النظام العام .

اتفاقية الرياض 1983

- الإطار الأكثر انتشاراً بين الدول العربية .
- تُلزم الدول الأطراف بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة عضو .
- تُجيز التنفيذ حتى لو لم تكن هيئة التحكيم مؤسسية .

الفصل السادس عشر

إبطال الحكم – الأسباب والوقاية

1-16 طبيعة دعوى الإبطال

- دعوى الإبطال ليست استثنافاً موضوعياً لحكم التحكيم
- هدفها : حماية النظام العام وضمان سلامة الإجراءات الأساسية فحسب .
- القضاء لا يُراجع صحة تقدير الهيئة للوقائع ولا صواب تطبيقها للقانون الموضوعي .

2-16 الأسباب الرئيسية التسعة للإبطال

1. فقدان أحد الأطراف الأهلية القانونية .
2. صدور الحكم دون استناد لاتفاق تحكيم صحيح أو خارج نطاقه .
3. صدوره استناداً لاتفاق تحكيم باطل أو خارج مدة التحكيم .
4. شمول الحكم أموراً لم يطلبها أي طرف (تجاوز حدود المهمة) .
5. مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام .
6. الهيئة غير مشكّلة تشكياً صحيحاً (عدد زوجي، تعيين باطل) .
7. عدم مراعاة القواعد الأساسية للإجراءات (إهدار حق الدفاع) .
8. عدم إعلام طالب الإبطال بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم .
9. مخالفة تشكيل الهيئة أو الإجراءات لمقتضيات اتفاق التحكيم .

3-16 كيف يُحصّن المحكم حكمه من الإبطال؟

☑ قائمة المراجعة

- ☐ تحققت من سريان مدة التحكيم قبل إصدار الحكم، وطلبت التمديد قبل الانتهاء إن لزم .
- ☐ حكمت في كل مطالبة قدمها الأطراف ولم أغفل أيّاً منها .
- ☐ لم أفصل في مسألة لم يطلبها الأطراف .
- ☐ تأكدت أن كل دليل استندت إليه أتاحت للطرف الآخر فرصة مناقشته .
- ☐ وثقت في الحكم أن الأطراف نُبِّهوا لجميع الإجراءات ومنحوا مهلاً عادلة .
- ☐ تحققت من أن الهيئة مشكّلة بعدد فردي صحيح وإفصاحات سليمة .
- ☐ لم يخالف الحكم النظام العام في دولة المقر ودولة التنفيذ المتوقعة .

🕯 التعسف في دعوى الإبطال

- بعض الأطراف الخاسرين يرفعون دعاوى إبطال تعسفية لتعطيل التنفيذ . العلاج من منظور المحكم :
- حصّن الحكم بتوثيق جميع الإجراءات بدقة .
 - توقيع المحكمة على إيقاف التنفيذ يستلزم "أسباباً جدية" غير متوفرة في طلبات الكيد .
 - إيداع تأمين مالي يُتيح للهيئة مواصلة التنفيذ رغم دعوى الإبطال .

الفصل السابع عشر الأخلاقيات المهنية وقواعد IBA

1-17 المعايير الأربعة لسلوك المحكم وفق IBA

المعيار الأول: الاستقلالية والحياد

- أ) (لا يقبل المهمة أو يستمر فيها إذا كانت هناك شكوك جدية حول استقلاليته .
- ب) (يفصح عن أي اهتمامات أو علاقات يُحتمل أنها تؤثر على حياده .
- ج) (اقترح التسوية على الأطراف ليس أمراً غير لائق .

المعيار الثاني: الكفاءة

- أ) (يُقبل التعيين فقط إذا تأكد من قدرته على الاضطلاع به .
- ب) (يُحدّث معرفته بالمستجدات القانونية والهندسية في مجاله .

المعيار الثالث: التوافر والإخطار

- أ) (يُخصّص الوقت الكافي للمشاركة في عملية التحكيم .
- ب) (يُبلّغ الأطراف عن أي تعيينات أو مصالح جديدة طارئة .

المعيار الرابع: إدارة الإجراءات بعدالة

- أ) (لا يمارس ضغطاً على أي طرف لأجل التسوية .
- ب) (يسمح لكل عضو في الهيئة بالمشاركة الكاملة في الإجراءات .
- ج) (لا يتصرف كمدافع عن أحد الأطراف في أي وقت .

2-17 السلوكيات المحظورة صراحةً

⚠ ممنوعات يجب حفظها

- إفشاء أسرار المداولة: محظور إطلاقاً ومدى الحياة .
- الاستفادة من معلومات القضية لأغراض شخصية أو تجارية .
- التواصل المنفرد مع أي طرف في موضوع النزاع .
- قبول هدايا أو مزايا من أي طرف مهما كانت قيمتها .
- الانسحاب دون سبب مشروع بعد قبول المهمة .
- التصرف كمدافع عن الطرف المُعيّن لا كقاضٍ مستقل .

3-17 تنجّي المحكم

- لا يجوز التنجّي بغير سبب مشروع بعد قبول المهمة .
- لا يجوز التنجّي بسبب الخلاف في الرأي مع هيئة التحكيم .
- الأسباب المقبولة: مرض خطير، ظروف قاهرة موثّقة، تولّي منصب عام يتعارض مع المهمة .
- في حال التنجّي لأسباب غير جدية: يجوز الحكم عليه بالتعويض .

الفصل الثامن عشر الأتعاب والجوانب الإدارية للمحكم

1-18 تنظيم الوقت وإدارة القضية

- لكل ساعة عمل في القضية: التاريخ، الوقت، النشاط (Time Sheet) احتفظ بسجل وقت .
- وضع "حداً تحذيرياً" للأتعاب المتوقعة وإبلاغ الأطراف عند الاقتراب منه .
- اقتراح التقدير المبكر للجلسات حين يتضح الحجم الحقيقي للقضية .
- لا تُقلّل الأتعاب لإرضاء الأطراف على حساب جودة العمل .

2-18 حفظ الملفات بعد انتهاء القضية

- احتفظ بنسخة كاملة من ملف القضية لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
- احذف/أُتلف المذكرات الداخلية السرية وفق سياسة الأرشفة المتبعة .
- لا تحتفظ بمستندات الأطراف الأصلية: ردّها إليهم أو تلفها باتفاق .
- الالتزام بالسرية مستمر ولا ينتهي بانتهاء القضية .

الفصل التاسع عشر

قائمة المراجعة الشاملة لكامل مراحل القضية

المرحلة 1: قبل قبول التعيين

✓ قائمة المراجعة

- ☐ فحص تضارب المصالح شاملاً (الأطراف، المحامون، الخبراء، الشركات) .
- ☐ التحقق من التوافر الزمني الكافي للقضية .
- ☐ تأكيد الإلمام بالقانون المطبق واللغة المستخدمة .

المرحلة 2: قبول التعيين وتشكيل الهيئة

✓ قائمة المراجعة

- ☐ إرسال قبول التعيين مع إفصاح كامل ومفصل .
- ☐ التواصل مع العضوين الآخرين (في الهيئة الثلاثية (وتنسيق التواصل .
- ☐ الاتفاق على آلية التواصل الداخلي بين الأعضاء .

المرحلة 3: المراجعة الأولية للملف

✓ قائمة المراجعة

- ☐ قراءة طلب التحكيم ومذكرة الرد كاملين
- ☐ تحديد المسائل الجوهرية الأولية وبناء الخط الزمني .
- ☐ فحص صحة شرط التحكيم والاختصاص .
- ☐ تحديد القانون الموضوعي والإجرائي .

المرحلة 4: الاجتماع التنظيمي والأمر الإجرائي 1

✓ قائمة المراجعة

- ☐ إعداد جدول الاجتماع التنظيمي ودعوة الأطراف .
- ☐ إدارة الاجتماع وتوثيق نتائجه .
- ☐ إصدار الأمر الإجرائي رقم 1 بالجدول الزمني الكامل .
- ☐ التأكد من موافقة الأطراف وإرسال الأمر فوراً .

المرحلة 5: وثيقة الاختصاص

✓ قائمة المراجعة

- ☐ إعداد مسودة وثيقة الاختصاص مع قائمة المسائل .
- ☐ مراجعة الأطراف للمسودة وتعديلها .

- ☐ توقيع وثيقة الاختصاص والتعامل مع الرفض إن حدث .

المرحلة 6: تبادل المذكرات والأدلة

☒ قائمة المراجعة

- ☐ استلام المذكرات والتوزيع الفوري على الجميع .
- ☐ البتّ في طلبات التمديد بعد إخطار الطرف الآخر .
- ☐ وإصدار أوامر الإفصاح Redfern تنظيم جدول .
- ☐ بناء وتحديث الخط الزمني للوقائع .

المرحلة 7: إدارة جلسات الاستماع

☒ قائمة المراجعة

- ☐ إعداد قائمة أسئلة الشهود والخبراء .
- ☐ توزيع جدول يومي تفصيلي للجلسات .
- ☐ افتتاح الجلسات وإدارتها بتوازن .
- ☐ إدارة Hot-Tubbing للخبراء .
- ☐ إغلاق الإجراءات بأمر إجرائي رسمي .

المرحلة 8: المداولات وإصدار الحكم

☒ قائمة المراجعة

- ☐ إعداد المذكرة الداخلية الشخصية لكل مسألة .
- ☐ عقد جلسة مداولة منهجية مع الأعضاء .
- ☐ صياغة مسودة الحكم الأولى ومراجعتها .
- ☐ مراجعة الأعضاء وتعديل الحكم .
- ☐ التحقق من اكتمال البيانات الإلزامية .
- ☐ توقيع الحكم وإصداره رسمياً .

المرحلة 9: ما بعد الحكم

☒ قائمة المراجعة

- ☐ تسليم الحكم للأطراف والمؤسسة وإيداعه قانونياً .
- ☐ الرد على طلبات التصحيح أو التفسير خلال 45 يوماً .
- ☐ حفظ ملف القضية لمدة 5 سنوات على الأقل .
- ☐ الالتزام المستمر بسرية المداولات .

ملحق أ) : (نماذج الأوامر الإجرائية)

نموذج: الأمر الإجرائي – منح تمديد

القضية رقم : _____
بالإشارة إلى طلب التمديد المقدم من [اسم الطرف] بتاريخ ____/____/____
وبعد الاطلاع على تعليق الطرف الآخر الوارد بتاريخ : ____/____/____

تقرر الهيئة :

1. قبول طلب التمديد لأسبابه المقدمة .
2. يصبح الموعد الجديد لتقديم [اسم المذكرة] : ____/____/____ .
3. يُعدّل جدول باقي الإجراءات على النحو التالي : [...]

رئيس الهيئة : _____ التاريخ : _____

نموذج: الأمر الإجرائي – إغلاق الإجراءات

القضية رقم : _____
بعد استلام المذكرات الختامية من الطرفين :

تعلن الهيئة إغلاق الإجراءات في هذه القضية . وعليه :

1. لا يُقبل من أي طرف أي مذكرة أو دليل إضافي بعد هذا التاريخ إلا بإذن صريح .
2. يُتوقع إصدار الحكم بحلول (____/____/____) تقدير مبدئي .
3. ستبلغ الأطراف رسمياً عند صدور الحكم .

رئيس الهيئة : _____ التاريخ : _____

نموذج: الأمر الإجرائي – رفض طلب مذكرة إضافية

القضية رقم : _____
بالإشارة إلى طلب [اسم الطرف] المؤرخ ____/____/____ بالسماح بتقديم مذكرة ردّ إضافية :
وبعد الاطلاع على تعليق الطرف الآخر :

تقرر الهيئة رفض هذا الطلب للأسباب التالية :

1. الجدول الزمني المتفق عليه لا يُتيح مذكرات إضافية .
2. المسألة المذكورة غُطيت بشكل كافٍ في المذكرات المقدمة .

إذا رأى الطرف وجود مسألة جوهرية لم تُعالج، يمكنه إثارتها في المرافعة الختامية .

رئيس الهيئة : _____ التاريخ : _____

ملحق ب: (جدول المصطلحات الجوهرية)

المصطلح الإنجليزي	المعنى والاستخدام
Sole Arbitrator	المحكم الفرد: يتولى القضية بمفرده كاملاً
Terms of Reference	وثيقة الاختصاص: دستور القضية التحكيمية
Procedural Order (PO)	أمر إجرائي: توجيهات ملزمة للأطراف
Deliberations	المداولات: مناقشات الهيئة السرية لإصدار الحكم
Dissenting Opinion	رأي مخالف: موقف عضو لا يوافق على الحكم
Hot-Tubbing	مواجهة الخبراء المتزامنة أمام الهيئة
Redfern Schedule	جدول طلبات الإفصاح عن الوثائق
Adverse Inference	استنتاج سلبي من الامتناع عن تقديم الدليل
Costs Follow the Event	الخاسر يتحمل التكاليف عادةً
Seat of Arbitration	مقر التحكيم: يُحدد القانون الإجرائي المطبق
Partial Award	حكم جزئي يفصل في بعض المسائل فقط
Consent Award	حكم يُوثَّق اتفاق التسوية الودية
Competence-Competence	صلاحية الهيئة للبت في اختصاصها
IBA Guidelines	معايير رابطة المحامين الدولية للمحكمين
Time Bar	انقضاء وقت المطالبة بسبب التأخر في الإخطار
Contemporaneous Records	السجلات المعاصرة: الأقوى في الإثبات
Quantum	الكم: المبلغ المالي أو المدة الزمنية المستحقة
Liability	الأساس: إثبات مسؤولية الطرف الآخر
Scrutiny (ICC)	مراجعة للحكم قبل إصداره لضمان جودته ICC